

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7211/2547

บริษัทชินภูมิ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัทแอสตราโก เอเชีย เทรดดิง
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 259, มาตรา 267, มาตรา 312

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยมีคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ศาลสั่งห้ามผู้ร้องซึ่งเป็นผู้อาวุ่ลตัวสัญญาใช้เงินจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดการใช้เงินเป็นการชั่วคราว ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งอายัด จึงเป็นกรณีที่บุคคลภายนอกคือผู้ร้องถูกหมายอายัดและขอเพิกถอนคำสั่ง ไม่ใช่กรณีที่จำเลยเป็นผู้ถูกหมายอายัดและเป็นผู้ขอให้ยกเลิกตาม ป.วิ.พ. มาตรา 267 จึงต้องอาศัยบทบัญญัติมาตรา 259 นำมาตรา 312 ซึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับบุคคลภายนอกเป็นผู้ร้องขอมาใช้บังคับโดยอนุโลม อันทำให้คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งอายัดถึงที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 267 วรรคสอง เช่นเดียวกัน

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินคืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่คืนหรือคืนไม่ได้ ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 4,300,595 บาท พร้อม

ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2540 กับให้จำเลย
ชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 20,936,955.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
โจทก์ยื่นคำร้องขอให้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยมีคำขอในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้
ศาลสั่งห้ามธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้อวัลตัว
สัญญาใช้เงินจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้จำนวนเงิน 4,300,595 บาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดการใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินไว้เป็นการชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง
อายัดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งอายัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ คืนค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาให้โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ระหว่างโจทก์กับผู้ร้องนอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งไปยังธนาคารผู้ร้องสาขาวิสุทธิ
กษัตริย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ครั้นผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งและศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัด กรณีเช่นนี้ ป.วิ.พ. ภาค 4 ลักษณะ 1 วิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา มีบัญญัติไว้ในมาตรา 267 วรรคสองว่า "จำเลยอาจยื่นคำขอ
โดยพลัน ให้ยกเลิกคำสั่งหรือหมายนั้นเสีย และให้นำบทบัญญัติแห่งวรรคก่อนมาใช้

บังคับโดยอนุโลม คำขอเช่นนี้อาจทำเป็นคำขอฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาล ถ้าศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมตามคำขอ คำสั่งเช่นนี้ให้เป็นที่สุด" ซึ่งตาม บทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่จำเลยเป็นผู้ถูกหมายอาัยัดและเป็นผู้ขอให้ ยกเลิก แต่ในกรณีที่บุคคลภายนอกถูกหมายอาัยัดและขอเพิกถอนคำสั่ง บทบัญญัติ ในลักษณะ 1 หมวด 1 หาได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่ จึงต้องอาศัยบทบัญญัติมาตรา 259 นำมาตรา 312 ในลักษณะ 2 ซึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร้องขอมาใช้บังคับแก่วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยอนุโลม ผลจะเป็นว่าคำสั่งของ ศาลชั้นต้นให้เพิกถอนอาัยัดถึงที่สุดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 267 วรรคสอง เช่นเดียวกัน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สายันต์ สุรสมภพ-สุรพล เจียมจุไร-เรวัตร อิศราภรณ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายปกิต สุวรรณพรหมมา

ศาลอุทธรณ์ - นายมนตรี ยอดปัญญา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ